

1501798-36.2021.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Gisela Ruffo

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... No dia dos fatos, acabou praticando o roubo, mas, em razão do seu estado, tem vaga lembrança do que aconteceu. Asseverou que só se recorda de que entrou na padaria com uma camiseta que a pessoa que estava com ele emprestou-lhe um simulacro de arma de fogo. Disse que, durante os dias que antecederam o roubo, esteve com várias pessoas e não se lembra com quem estava no momento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Piracicaba-SP - cep 13417-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501798-36.2021.8.26.0599 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501798-36.2021.8.26.0599

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2316447/2021 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 21508759 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 3318/21/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2316447 - 04º D.P. PIRACICABA, 3318/21/922 - 04º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL GENTIL CASTRO SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gisela Ruffo

Vistos.

RAFAEL GENTIL ASTRO DOS SANTOS e THIAGO AUGUSTO INÁCIO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 157, §2º, II, do Código Penal, porque, no dia 21 de novembro de 2021, por volta das 13h20min, na Rua Manoel Conceição, n.º 1638, no estabelecimento comercial "Padaria Santo Antônio", Bairro Vila Rezende, nesta cidade e comarca de Piracicaba, agindo em concurso e unidade de desígnios entre si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (simulacro), subtraíram, para proveito comum, a importância de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), pertencentes ao citado estabelecimento comercial, representado pela vítima T.C.D.C.

Narra a denúncia que os acusados, já imbuídos do propósito de saquear patrimônio

alheio, chegaram no estabelecimento comercial da vítima em um veículo VW/Gol de cor preta, tendo RAFAEL descido e ingressado no estabelecimento, enquanto THIAGO AUGUSTO permaneceu ao volante do veículo, dando cobertura ao comparsa RAFAEL, que tinha uma camiseta verde ocultando o rosto e uma arma de fogo na mão (simulacro), dirigiu-se à atendente, anunciou o assalto e subtraiu o valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), que estava no caixa, ameaçando-a de morte com o simulacro de arma. Na sequência, ele saiu da padaria e adentrou no veículo, onde THIAGO AUGUSTO o esperava, tendo ambos rapidamente se evadido do local. Ocorre que, acionados via COPOM sobre a ocorrência de roubo, policiais militares que estavam em patrulhamento, de posse de informações que os acusados estariam em um veículo VW/Gol de cor preta, placa FEM-9704, passaram a realizar diligências, localizando o veículo no bairro Bosque dos Lenheiros, parado na Rua das Serigueiras, defronte ao número 584. Em busca pelo veículo, os policiais localizaram, embaixo do banco do motorista, um simulacro de pistola e, no assoalho direito, uma camiseta verde, um celular e a quantia de dois reais. A vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, RAFAEL como aquele que ingressou no estabelecimento comercial e anunciou o roubo (fls. 16).

Recebida a denúncia em 03.12.2021 (fls. 142/143), os réus foram citados (fls. 161 e 163) e apresentaram defesa preliminar (fls. 247/250 e 258/262). Após, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 272/275).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, uma testemunha arrolada na denúncia e seis, pela Defesa, seguindo-se o interrogatório dos acusados.

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1. A materialidade do crime restou demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 13/15, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 18/19, pelo laudo pericial de fls. 334/340 e pela prova oral produzida.

Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, os acusados fizeram uso o direito de permanecer em silêncio (fls. 09/10 e fls. 11/12).

Em juízo RAFAEL confessou a prática do crime. Afirmou que estava usando drogas e bebendo desde a quinta-feira. Disse que não conseguia voltar para casa e queria consumir cada vez mais. No dia dos fatos, acabou praticando o roubo, mas, em razão do seu estado, tem vaga lembrança do que aconteceu. Asseverou que só se recorda de que entrou na padaria com uma camiseta que a pessoa que estava com ele emprestou-lhe um simulacro de arma de fogo. Disse que, durante os dias que antecederam o roubo, esteve com várias pessoas e não se lembra com quem estava no momento do roubo. Afirmou que encontrou Thiago numa biqueira e ofereceu carona para ele, pois percebeu que ele estava usando drogas também. Disse que foram presos e só começou a entender o que estava acontecendo quando estava na Delegacia e começou a passar o efeito da droga.

THIAGO, por sua vez, negou a prática do crime. Disse que estava usando drogas perto da comunidade da Portelinha, mas acabou seu dinheiro e sua droga. Afirmou que estava subindo a rua quando Rafael parou o carro ao seu lado. Asseverou que ele estava dirigindo o carro e havia um indivíduo com ele, no banco do passageiro. Disse que Rafael lhe perguntou onde tinha droga e achava até que ele não o tinha reconhecido. Então, falou que sabia onde tinha e entrou no carro. Alegou que o amigo de Rafael estava agitado, olhando todo o tempo para trás, mas achou que era pelo uso da droga. Falou que, em dado momento, o rapaz pediu para o Rafael encostar e saiu do carro. Declarou que deixaram ele lá e seguiram. No Bosque dos Lenheiros, pegaram droga e pararam perto de um bar. mos droga. Encontramos um bar, Rafael desceu e voltou com um copo de pinga e cigarros soltos. Chegaram os policiais e nos abordaram, falando que era averiguação. Comecei a ficar nervoso porque chegaram várias viaturas e falaram que formos denunciados por roubo. Chamaram Rafael e eu pedi para ele falar que tinha outra pessoa que tinha saído, mas ele começou a dar uma que não lembrava, acho que estava sob efeito de drogas. Na Delegacia, Rafael começou a me pedir perdão na frente dos policiais e falou que eu não tinha nada a

ver. Rafael chegou dirigindo e o rapaz no lado. Um indivíduo branco, magro. Ficou uns dez minutos.

Tania Cristina, representante da vítima, ouvida na fase informativa, declarou que, no dia dos fatos, por volta das 13:20 horas, estava trabalhando normalmente na padaria juntamente com sua funcionária, a qual é chamada por "Val". Asseverou que observaram que um carro, salvo engano, VW/Gol, de cor preta, passou na frente da padaria e, logo em seguida, voltou de ré, instante que um indivíduo que ocupava o assento do passageiro desembarcou abruptamente do veículo, adentrou na padaria e foi direto no caixa onde a ela estava. Disse que ele segurava uma arma na mão, disse para a declarante não reagir e repetia várias vezes, "passa tudo". Então, abriu a gaveta do caixa, tirou todas as cédulas que estavam guardadas, ou seja, cerca de uns R\$150,00 (cento e cinquenta reais) "trocados", e entregou para o sujeito, inclusive o indivíduo se debruçou sobre o balcão e esticou os braços procurando mais dinheiro, aparentando que ele pegou mais alguma coisa, pois ele se abaixou e, em seguida, saiu rapidamente, embarcou no veículo, e foi embora. Afirmou que certamente tinha mais alguém no carro, pois logo após ele entrar no veículo, o automóvel saiu rapidamente, ou seja, tinha pelo menos o motorista. Disse que, ao adentrar na padaria, o agente estava ocultando o rosto, com uma camisa de cor verde enrolada na cabeça, dando para ver apenas os olhos. Aduziu que ele estava sem camisa, vestindo uma calça jeans, calçando um sapato de cor escura, e a arma que ele utilizou para praticar o crime era de cor preta. Informou que, logo após o assalto, avisou seu marido, que acionou a Polícia Militar. Disse que, passada cerca de meia hora, recebeu ligação telefônica da Polícia, cientificando-a de que tinham prendido um suspeito e orientando-a a se dirigir até a Delegacia. Atestou que foi convidada a observar dois indivíduos no interior de uma sala através de um vidro espelhado, e reconheceu o indivíduo de mais estatura, sem a menor sombra de dúvida, como sendo o autor da empreitada criminosa, pois os olhos eram idênticos ao do autor do roubo, bem como as características físicas como altura, compleição física (forte). Acrescentou que lhe foi exibida uma arma tipo pistola de plástico de cor preta (simulacro), a qual era idêntica ao instrumento utilizado pelo autor para cometer o delito. Esclareceu que o estabelecimento comercial possui um sistema de segurança através de monitoramento por câmeras de vídeo e a ação do roubador foi filmada, tendo durado menos de um minuto. Por fim, tomou conhecimento de que o autor da empreitada criminosa se chamava Rafael Gentil (fls. 07/08).

Em juízo, reiterou suas declarações. Esclareceu que o indivíduo que entrou na padaria estava com o rosto coberto com uma blusa verde, de modo que não conseguiu ver direito a fisionomia dele, até porque não ficou encarando. Atestou que ele era alto e forte, mais para negro. Disse que um vizinho marcou a placa do veículo usado no roubo e informaram à polícia. Depois, foi cientificada de que tinham encontrado o carro, com duas pessoas, a arma e a camiseta verde. Asseverou que foi para a Delegacia e viu dois indivíduos, junto com um policial, tendo reconhecido um deles, pelo porte físico, como sendo o agente que entrou na padaria. Acrescentou que reconheceu a blusa apreendida e arma, que era escura. Informou que não viu as características do agente que permaneceu no veículo. Por fim, olhando os réus, presentes na audiência, cada qual ao lado de outros dois indivíduos, disse que não tinha condições de fazer o reconhecimento. Reiterou que, na Delegacia, fez o reconhecimento de um dos agentes pelo porte físico, aduzindo que a blusa apreendida e a arma eram compatíveis com as usadas na prática do crime.

A policial militar ouvida em audiência relatou que o COPOM irradiou roubo a estabelecimento comercial, razão pela qual solicitou que uma viatura se dirigisse ao local e colhesse informações. Atesou que esses policiais obtiveram informação de que os autores eram dois indivíduos, que usavam um veículo Gol preto, cuja placa foi informada, bem como que o delito fora praticado com arma. Acrescentou que a equipe ainda obteve imagens da câmera de monitoramento. Então, iniciaram patrulhamento para localizar os autores do crime e, no bairro Bosque dos Lenheiros, encontraram o veículo, estando o corréu Rafael como motorista e o corréu Thiago, como passageiro. Disse que o corréu Rafael estava sem camisa e, feita revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, no veículo, encontraram dois reais, um simulacro de arma de fogo, que estava embaixo do banco do motorista, e uma

camiseta, idêntica à que aparecia na filmagem. Questionados, Rafael confessou a prática ilícita e Thiago falou não tinha participação no crime. Esclareceu que decorreu aproximadamente uma hora desde a comunicação do rougo até a abordagem. No mesmo sentido o depoimento do policial militar ouvido a fls. 03/04.

De outra banda, as imagens captadas pelas câmeras de segurança instaladas no estabelecimento comercial evidenciam que os fatos se passaram tal como descritos pela vítima, isto é, que um veículo VW/Gol, de cor preta, placas FEM 9704, passou defronte ao estabelecimento, deu ré e parou, dele desembarcando um indivíduo com uma camiseta verdade enrolada na cabeça, o qual ingressou no estabelecimento, dirigiu-se ao caixa e subtraiu dinheiro, mediante uso de uma arma ou simulacro (fls. 334/340).

Gabriela, mulher do corréu Rafael, disse que ele saiu de casa na quinta-feira para trabalhar e não voltou. Afirmou que, no domingo, foi cientificada de que ele tinha sido preso. Asseverou que conversou com ele só um mês depois e ele falou que nem sabia o que tinha feito, pois estava sob efeito de drogas. Asseverou que ele já tinha usado drogas antes, mas entrou para a Igreja e passou a fazer projetos sociais. Porém, ele teve uma recaída, três ou quatro meses antes dos fatos, quando saiu da Igreja.

José Graciano, primo do corréu Rafael, afirmou que a esposa dele o procurou, dizendo que o réu tinha sumido. Disse que, posteriormente, ela lhe contou que Rafael tinha sido preso, em razão do envolvimento na prática de um roubo. Aduziu que ela também falou que o réu tinha ficado fora de casa durante três dias, usando drogas, antes dos fatos, pois teve uma recaída.

Juliana afirmou que a esposa de Thiago lhe falou que Rafael praticou um roubo e, depois, pegou Thiago para irem a uma biqueira, quando foram abordados.

Já as testemunhas Carlos Alexandre, Aparecido e José Roberto nada esclareceram sobre os fatos, limitando-se a prestar informações sobre os antecedentes e a conduta social dos acusados.

Nesse contexto, restou certa a autoria com relação ao corréu Rafael. Ele foi detido pelos policiais militares, conduzindo o veículo envolvido na prática do crime, no qual havia um simulacro de arma de fogo e uma camiseta verde, compatível com a que estava enrolada na cabeça do agente que abordou a vítima, flagrado pela câmera de segurança, e foi por ela reconhecido, na fase policial, como sendo esse agente. Some-se a tudo isso que o réu confessou a prática delitiva.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal:

(...) 12. Conclusões: 1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. HABEAS CORPUS Nº 598.886 – SC, MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 27 de outubro de 2020).

Porém, esse E. Tribunal aponta a possibilidade de o julgador, destinatário das provas, convencer-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com eventual ato de reconhecimento falho, porquanto vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado em

relação ao órgão julgador, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial (cf. STJ, AgRg no HC nº 663.844/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, J: 25/05/2021, DJe: 01/06/2021).

Na hipótese em tela, a prova, como anotado, não se restringe ao reconhecimento efetuado pela vítima, não se podendo olvidar que o réu inclusive confessou a autoria.

Prosseguindo, ficou suficientemente caracterizada a qualificadora prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal, eis que não restou dúvidas de que o delito foi praticado em concurso de agentes.

A vítima atestou que, enquanto um dos agentes ingressou no estabelecimento comercial, outro aguardava no veículo, defronte à loja, vindo a dar fuga ao primeiro, o que foi corroborado pelas imagens da câmera de segurança.

Outrossim, embora o réu tenha declarado que não se recordava quem estava com ele no momento do crime, confirmou que havia outro agente consigo, o qual inclusive lhe deu o simulacro de arma de fogo usado na prática delitiva.

No que tange ao corréu Thiago, porém, a prova produzida é insuficiente para embasar o decreto condenatório.

É certo que pesam indícios de autoria contra o acusado e que o magistrado pode proferir decisão condenatória baseada única e exclusivamente em prova indiciária. Essa prova, entretanto, somente é bastante à incriminação do acusado quando formadora de uma cadeia concordante de indícios sérios e graves, unidos por um liame de causa e efeito, excludentes de qualquer hipótese favorável ao acusado (cf. JTACRESP 38/167). No mesmo sentido: JTACRESP 43/23, 50/183 e 200, 53/291, 61/301, 73/400, RJDTACRIM 16/133.

Na hipótese em tela, a prova produzida não afasta, plenamente, a assertiva do réu no sentido de que teria se encontrado com o corréu Rafael após a prática do crime. Com efeito, o réu não foi reconhecido pela vítima e não foi apontado pelo corréu Rafael como sendo coautor do delito. Ademais, quando da abordagem, estava no banco do passageiro do veículo e, segundo a denúncia, ele seria, no momento do crime, o condutor do veículo. Some-se a isso que, conforme relato da policial ouvida em audiência, decorreu aproximadamente uma hora desde a comunicação do roubo até a abordagem, o que é compatível com a narrativa do réu, pois haveria tempo hábil para que, depois do crime, o coautor do delito tivesse saído do veículo e ele ingressado para se dirigir, com Rafael, a uma biqueira.

A condenação criminal, com todos os seus gravames e consequências, só pode apoiar-se em prova cabal e estreme de dúvidas. Presunções e indícios singelos não ostentam aquela qualidade de certeza, pelo que não servem para fundamentar um decreto condenatório. Só a certeza probatória pode alicerçar uma condenação.

Conquanto seja possível que o réu tenha praticado o delito em concurso com o corréu Rafael, o juízo de condenação exige certeza, que a prova dos autos não proporciona. A propósito do tema, já se pronunciou o E. Tribunal de Justiça: "A condenação exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade desta ou daquele" (Relator: Dirceu de Melo - Apelação Criminal n. 118.191-3 - São Paulo - 12.10.93).

Logo, impõe-se a absolvição do corréu Thiago, por insuficiência de provas, e a condenação do corréu Rafael, como incurso no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

2. Passo à fixação da pena, observando o critério trifásico estatuído no art. 68 do Código Penal.

Atendendo-se às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, observo que RAFAEL é primário e não ostenta maus antecedentes. Assim, irrelevantes as demais circunstâncias, fixo a pena-base em quatro anos de reclusão e dez dias-multa, em seu valor mínimo legal.

Não há circunstâncias agravantes e, porque fixada a pena no mínimo legal, nenhuma atenuante pode reduzi-la.

Na terceira fase de fixação da pena, em razão do concurso de agentes, aplico o aumento de um terço, totalizando cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias-multa.

Inexistindo outras causas de aumento ou de diminuição das penas, torno definitivas

as fixadas.

Por se tratar de crime de roubo de extrema gravidade, exercido mediante grave ameaça, qualificado pelo concurso de agentes, que gera imenso desassossego na sociedade, denota a atividade criminosa e demonstra a periculosidade do réu, mostra-se adequado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Nesse sentido:

“Roubo duplamente qualificado. Prova inconcussa da autoria e da materialidade. Confissão em juízo, ainda que parcial, em sintonia com a prova oral. Reconhecimento pelas vítimas na polícia. Depoimentos em juízo coerentes e seguros. Condenação de rigor. Qualificadoras bem proclamadas. Pena que já beneficia o réu. Regime fechado necessário. Apelo improvido” (Apelação n. 990.10.361828-9, rel. Dês. Pinheiro Franco, 5ª Câmara de Direito Criminal, j. 16/12/2010).

“Apelação Criminal. Roubo majorado. Absolvição nos termos do art. 386, VI, do CPP. Incabível. Provas robustas e suficientes para sustentar o decreto condenatório. Fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda.

Impossibilidade. Regime inicial fechado é o mais adequado à espécie e foi fixado nos termos da Lei Apelo não provido” (Apelação n. 90602148620098260000, Rel. Dês. Sérgio Ribas, 5ª Câmara de Direito Criminal, j. 16/12/2010).

Não se olvida que o art. 387, §2º, do Código de Processo Penal estabelece a possibilidade de aplicação do instituto da detração penal no momento em que prolatada a sentença condenatória.

Ocorre que o verbete em destaque só terá incidência nas hipóteses excepcionais, em que o período de prisão cautelar for considerável a ponto de justificar o imediato abrandamento do regime prisional.

Na hipótese em tela é aplicada ao réu pena de cinco anos e quatro meses de reclusão e ele está preso há menos de seis meses, não tendo cumprido sequer o requisito objetivo para obtenção da progressão, sendo descabido, neste momento, o abrandamento do regime prisional.

Veda-se o direito de apelar em liberdade, valendo observar que o réu permaneceu preso durante todo o processamento, não podendo a custódia cautelar ser tornada insubsistente justamente com a superveniência de sentença condenatória.

Nesse sentido já decidiu o E.Tribunal de Justiça: “Conforme já sedimentado nos Tribunais Superiores, o normal daquele que respondeu o processo preso cautelarmente é que assim permaneça ante a superveniência de sentença penal condenatória e diante da inexistência de qualquer elemento que modifique sua situação processual”. (HC nº 0035894-52.2014.8.26.0000, Relator Des. Alex Zilenovski, julgado em 04.08.2014, V.U.).

Confira-se, ainda, julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a custódia cautelar” (HC nº 283948/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 06.05.2014, V. U.).

3. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE ROCEDENTE o pedido, condenando RAFAEL GENTIL ASTRO DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias-multa, em seu valor unitário mínimo legal, fixado o regime inicial fechado e vedado o direito de recorrer em liberdade, absolvendo THIAGO AUGUSTO INÁCIO, qualificado nos autos, da imputação que lhe foi feita na denúncia, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Recomende-se o corréu RAFAEL no estabelecimento em que está recolhido e, após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias.

Porquanto não interessa mais ao processo, autorizo a liberação do veículo apreendido, independentemente do recolhimento de quaisquer custas e taxas devidas ao estado por conta do período de apreensão do bem.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

Piracicaba, 05 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA